Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 325/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAHIM ALS AHIM BIN AHMAD (ALM)**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pengambangan RT. 29 RW. 02 No. - Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Winda Afriani als Winda Binti Syahri (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pekapuran Raya Rt. 28 Rw. 02 No. 39 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2026 hingga tanggal 26 Januari 2026;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Februari 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Maret 2026;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2026 sampai dengan tanggal 26 April 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 24 Mei 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2026 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2026;

Para Terdakwa didampingi Advokat Iqbal Aqli, S.H., dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Lt. 2 No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 325/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 2 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 325/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 21 Mei 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 21 Mei 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm)** dan **Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara ***Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*** yaitu ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, ***beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yang melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm)** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing–masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** wajib dibayar dalam waktu 30 hari. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau memungkinkan dilaksanakan. Maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Berat Bersih 24,61 Gram (dua puluh empat koma enam satu);
- 1 (satu) Kotak Sabu “GIV Hijab” warna hijau;
- 1 (satu) Buah Handphone Realme Warna Hitam (nomor Imei 1: 864990072089573 Dan Nomor Imei 2 : 864990072089565)
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warma Hitam (nomor Imei 1 : 869050035365357 Dan Nomor Imei 2 : 869050035365340)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Pcx Warna Hitam No Pol Da 5826 Aq (no Mesin KF71E1479826 Dan No. Rangka MH1KF7118PK79803)

Dikembalikan kepada Saksi RAHMADTULLAH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar jam 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2026 bertempat di Jln. Veteran Km.6 tapatnya di Jembatan Rt. - No. - Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 24,61 (duapuluh empat koma enam satu) gram, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar jam 14.00 Wita, Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm) datang ke rumah Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm), di Jln. Pekapuran Raya Rt. 28 Rw. 02 No. 39 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin lalu Terdakwa I RAHIM meminta ditemani Terdakwa II WINDA AFRIANI untuk mengambil sesuatu, yaitu mengambil dan mengantar sabu sabu milik sdr.ARI (belum KAP), dimana awalnya Terdakwa I RAHIM tidak mau mengatakan kepada Terdakwa II WINDA AFRIANI apa yang akan diambil tersebut, kemudian baru mengatakan kalau akan mengambil Sabu-sabu dan dengan menjanjikan imbalan kepada Terdakwa II WINDA AFRIANI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diberikan setelah sabu sabu sudah selesai hingga Terdakwa II WINDA AFRIANI mau, hingga sekitar jam 15.30 Wita Terdakwa I RAHIM dan Terdakwa II WINDA AFRIANI berangkat dari rumah Terdakwa II WINDA AFRIANI menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Pcx warna hitam No. Pol DA 5826 AQ dengan posisi Terdakwa I RAHIM mengendarai sementara Terdakwa II WINDA AFRIANI yang dibonceng menuju ke Jln. Sungai Andai Kota Banjarmasin, dalam perjalanan Terdakwa I RAHIM meminjam handphone milik Terdakwa II WINDA AFRIANI untuk menghubungi seseorang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu sdr. ARI yang mengarahkan untuk mengambil sabu sabu didalam 1 (satu) kotak sabun GIV Hijab warna hijau yang sudah ada terletak (diranjau) di Jalan Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara;

Setibanya di Jln. Sungai Andai tepatnya di dekat ATM Bank BRI Rt. No. Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Para Terdakwa berhenti dan kemudian Terdakwa I RAHIM turun dari Sepeda Motor dan langsung masuk ke dalam sebuah Gang lalu mengambil sabu-sabu dalam 1 (satu) kotak sabun GIV Hijab warna hijau lalu Terdakwa I RAHIM simpan didalam kantung jaketnya, sementara Terdakwa II WINDA AFRIANI duduk menunggu di Sepeda Motor, setelah itu Terdakwa II WINDA AFRIANI langsung putar balik dimana saat itu Terdakwa II WINDA AFRIANI melihat Terdakwa I RAHIM menghampiri selanjutnya Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan Sepeda Motor dengan posisi bertukar, Terdakwa II WINDA AFRIANI yang mengendarai/membonceng, sedangkan Terdakwa I RAHIM dibelakang menuju ke arah Jl. Pangeran Hidayatullah Kota Banjarmasin, saat melintasi jalan tersebut Anggota Unit I Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin antara lain Saksi DEDI ISTANTO, S.H., dan Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA yang tengah melakukan giat Patroli untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba di wilayah Hukum Polresta Banjarmasin melihat Terdakwa I RAHIM tengah dibonceng seorang perempuan langsung membuntuti Para Terdakwa karena Terdakwa I RAHIM merupakan Target Operasi (TO) dalam peredaran narkoba, saat melintas di Jl. Veteran, Para Terdakwa berhenti di depan HEXAGON Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I RAHIM turun dari sepeda motor, melihat hal itu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RAHIM yang langsung berupaya melarikan diri sembari membuang 1 (satu) kotak sabun GIV Hijab yang berisi sabu-sabu tersebut ke tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa I RAHIM sementara Terdakwa II WINDA AFRIANI yang masih berada di sepeda motor juga berupaya melarikan diri namun berhasil diamankan olah anggota Kepolisian diantaranya Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA berhasil mengamankan sdri. WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) di Jl. Veteran Km.6 tepatnya di Jembatan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Pcx warna hitam No. Pol DA 5826 AQ (No Mesin: KF71E1479826 dan No. Rangka: MH1KF7118PK479803); dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna Hitam (Nomor IMEI 1: 869050035365357, Nomor IMEI 2: 869050035365340)

Sementara dari Terdakwa I RAHIM berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak sabun GIV Hijab warna hijau; yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat bersih 24,61 (dua puluh empat koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam dengan Imei I no. 864990072089573 dan Imei 2 no. 864990072089565; dan
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dimana berdasarkan BERITA ACARA PERHITUNGAN PENIMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 25 Januari 2026 dan didapatkan berat bersih 24,61 (duapuluh empat koma enam satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram guna pemeriksaan laboratoris, dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI No.LAB: 0071/NNF/2026 tertanggal 03 Februari 2026 dengan KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0091/2026/ NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. INTERPRETASI HASIL: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 1 Tahun 2003 Tentang KUHP Jo. UU No.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar jam 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2026 bertempat di Jln. Veteran Km.6 tapatnya di Jembatan Rt. - No. - Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 24,61 (duapuluh empat koma enam satu) gram, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat Unit I (satu) Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin melakukan giat Patroli untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba di wilayah Hukum Polresta Banjarmasin antara lain Saksi DEDI ISTANTO, S.H., dan Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA di mana saat melintas di Jln. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Para Saksi melihat Terdakwa I RAHIM tengah dibonceng seorang perempuan langsung membuntuti Para Terdakwa karena Terdakwa I RAHIM merupakan Target Operasi (TO) dalam peredaran narkoba, saat melintas di Jl. Veteran Para Terdakwa berhenti di depan HEXAGON Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, lalu Terdakwa I RAHIM turun dari sepeda motor, melihat hal itu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RAHIM yang langsung berupaya melarikan diri sembari membuang 1 (satu) kotak sabun GIV Hijab yang berisi sabu-sabu tersebut ke tanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa I RAHIM sementara Terdakwa II WINDA AFRIANI yang masih berada di sepeda motor juga berupaya melarikan diri namun berhasil diamankan olah anggota Kepolisian diantaranya Saksi MUHAMMAD ADITYA APRIYANDA berhasil mengamankan sdri. WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) di Jl. Veteran Km.6 tepatnya di Jembatan Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menyita barang bukti:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Pcx warna hitam No. Pol DA 5826 AQ (No Mesin: KF71E1479826 dan No. Rangka: MH1KF7118PK479803); dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HandPhone merk Oppo warna Hitam (Nomor IMEI 1 : 869050035365357, Nomor IMEI 2 : 869050035365340)

Sementara dari Terdakwa I RAHIM berhasil diamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak sabun GIV Hijab warna hijau; yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu berat bersih 24,61 (dua puluh empat koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna hitam dengan Imei I no. 864990072089573 dan Imei 2 no. 864990072089565; dan
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banjarmasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dimana berdasarkan BERITA ACARA PERHITUNGAN PENIMBANGAN BARANG BUKTI tertanggal 25 Januari 2026 dan didapatkan berat bersih 24,61 (duapuluh empat koma enam satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,15 (nol koma satu lima) gram guna pemeriksaan laboratoris, dimana berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI No.LAB: 0071/NNF/2026 tertanggal 03 Februari 2026 dengan KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0091/2026/ NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. INTERPRETASI HASIL: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm) dan Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Â Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Sabu-sabu yang positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2003 Tentang KUHP Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No.1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/perlawanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Aditya Apriyanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin bersama rekan dan Saksi Dedi Istanto, S.H., telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rahim ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 16.15 WITA di Jalan Veteran, tepatnya di depan Hexagon, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa Winda ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di jembatan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Rahim, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,61 gram, 1 (satu) buah kotak sabun merek GIV Hijab warna hijau, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Winda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DA 5826 AQ dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Rahim, sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang bernama Ari yang masih belum tertangkap dengan cara diranjau atau diletakkan di bawah gapura sebuah gang di Jalan Lingkar Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur. Terdakwa Rahim mengaku hanya diperintahkan untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa Winda menurut hasil pemeriksaan, menemani dan membantu Rahim saat mengambil sabu tersebut. Selain itu, Winda meminjamkan telepon genggam miliknya kepada Rahim untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00, namun upah tersebut belum sempat diberikan karena Rahim lebih dahulu ditangkap.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Winda, saat Rahim ditangkap, Winda masih duduk di atas sepeda motor tidak jauh dari lokasi penangkapan. Setelah melihat Rahim ditangkap, Winda berusaha melarikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri menggunakan sepeda motor. Kami kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Winda di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di jembatan Sungai Lulut.

- Bahwa Terdakwa Rahim mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ari yang belum tertangkap. bahwa sabu tersebut adalah milik Ari dan dirinya hanya diperintahkan mengambil dan mengantarkannya. Namun sebelum sempat diserahkan kepada penerima, Rahim sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa ketika mengambil sabu yang diranjau di Jalan Sungai Andai, ia ditemani dan dibantu oleh Terdakwa Winda.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan terkait narkotika tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap masing-masing Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Dedi Istanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin bersama rekan dan Saksi Muhammad Aditya Apriyanda telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rahim ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 16.15 WITA di Jalan Veteran, tepatnya di depan Hexagon, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
- Bahwa Terdakwa Winda ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di jembatan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Rahim, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,61 gram, 1 (satu) buah kotak sabun merek GIV Hijab warna hijau, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Winda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DA 5826 AQ dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Rahim, sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang bernama Ari yang masih belum tertangkap dengan cara diranjau atau diletakkan di bawah gapura sebuah gang di Jalan Lingkar Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur. Terdakwa Rahim mengaku hanya diperintahkan untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa Winda menurut hasil pemeriksaan, menemani dan membantu Rahim saat mengambil sabu tersebut. Selain itu, Winda meminjamkan telepon genggam miliknya kepada Rahim untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00, namun upah tersebut belum sempat diberikan karena Rahim lebih dahulu ditangkap.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa Winda, saat Rahim ditangkap, Winda masih duduk di atas sepeda motor tidak jauh dari lokasi penangkapan. Setelah melihat Rahim ditangkap, Winda berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kami kemudian melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Winda di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di jembatan Sungai Lulut.
- Bahwa Terdakwa Rahim mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ari yang belum tertangkap. bahwa sabu tersebut adalah milik Ari dan dirinya hanya diperintahkan mengambil dan mengantarkannya. Namun sebelum sempat diserahkan kepada penerima, Rahim sudah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa ketika mengambil sabu yang diranjau di Jalan Sungai Andai, ia ditemani dan dibantu oleh Terdakwa Winda.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan terkait narkotika tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan terhadap masing-masing Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari sepeda motor Honda Pcx warna hitam No. Pol DA 5826 AQ (No Mesin: KF71E1479826 dan No. Rangka: MH1KF7118PK479803);
- Bahwa Saksi memiliki surat kepemilikan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor itu berada di Terdakwa, sebelumnya anak Saksi yg menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengunjungi Terdakwa WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) dirumah tempat tinggal Terdakwa untuk menemui sepupunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm) meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan pergi berbelanja;
- Bahwa anak Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa sepeda motor itu akan digunakan untuk transaksi narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rahim als Ahim Bin Ahmad (alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 16.15 WITA di Jalan Veteran, tepatnya di depan Hexagon, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Saat itu Terdakwa bersama seorang perempuan bernama Winda Afriani als Winda.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan dan menyita satu paket sabu dengan berat bersih 24,61 gram, satu kotak sabun Giv Hijab warna hijau, satu jaket warna hitam milik Terdakwa, satu unit Handphone Realme warna hitam milik Terdakwa, dan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam milik Winda.
- Bahwa Sabu tersebut ditemukan di tanah sekitar satu meter dari tempat Terdakwa berdiri saat ditangkap. Sebelumnya sabu itu Terdakwa lempar ke tanah ketika mengetahui Polisi akan menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuang sabu tersebut karena panik, terkejut, dan takut tertangkap membawa sabu, sehingga melemparkannya ke tanah. Namun diketahui oleh petugas sehingga sabu tersebut ditemukan;
- Bahwa Sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Ari yang sampai sekarang belum tertangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Ari menjadi kurir, yaitu mengambil sabu yang sudah diranjau dan mengantarkannya ke tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Ari menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengarahkan lokasi pengambilan sabu. Setelah itu Ari mengirimkan foto lokasi tempat sabu diranjau.
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut di Jalan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, tepatnya di depan sebuah rumah bedakan yang Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Ari hanya menyuruh Terdakwa mengambil kotak sabun Giv Hijab tanpa memberitahukan berat atau jumlah sabunya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut sekitar lima belas menit sebelum ditangkap;
- Bahwa peran Terdakwa Winda dalam perkara ini, Terdakwa meminta Winda untuk menemani mengambil sabu. Winda menunggu di atas sepeda motor sekitar 25 meter dari lokasi Terdakwa mengambil sabu.
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Winda dengan datang ke rumah Winda di Jalan Pekapuran Raya dan meminta agar menemani mengambil sabu dan Terdakwa menjanjikan upah sebesar Rp200.000,00 setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda PCX milik Winda, dan setelah sabu berhasil diambil, Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam saku jaket yang Terdakwa kenakan. Setelah itu kami menuju lokasi yang diperintahkan Ari untuk meletakkan atau meranjau sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa berhenti di Jalan Veteran karena hendak membeli kelapa. Saat turun dari sepeda motor, Polisi datang melakukan penangkapan.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Winda sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor, tetapi kemudian berhasil ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Winda belum menerima upah dari Terdakwa, Terdakwa baru berjanji akan memberikan Rp200.000,00 setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan imbalan oleh Ari upah sebesar Rp1.750.000,00. namun Terdakwa baru menerima Rp250.000,00 melalui transfer, sedangkan sisanya akan diberikan setelah sabu berhasil Terdakwa antar.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjadi kurir untuk Ari, satu kali sekitar seminggu sebelum penangkapan ini, saat itu Winda juga menemani mengambil sabu sekitar 5 gram dari lokasi yang sama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa akan menerima upah Rp500.000,00 dari Ari dan Terdakwa akan memberikan Rp100.000,00 kepada Winda sebagai upah karena telah menemani Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal Ari dan Winda sebagai teman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan apa pun dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika;
- Bahwa benar, seluruh barang bukti tersebut adalah barang yang disita pada saat Terdakwa ditangkap bersama Winda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, bukan narkotika;

Terdakwa II Winda Afriani als Winda Binti Syahri (alm)

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di atas Jembatan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur.
- Bahwa sebelumnya Rahim alias Ahim telah ditangkap sekitar pukul 16.15 WITA di depan Hexagon, Jalan Veteran.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa, satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan satu unit telepon genggam Oppo warna hitam;
- Bahwa tidak ditemukan narkotika pada Terdakwa, narkotika ditemukan dari penangkapan terhadap Rahim yaitu satu paket sabu seberat netto 24,61 gram, satu bekas bungkus sabun GIV Hijab warna hijau, dan satu unit telepon genggam Realme.
- Bahwa sabu tersebut diambil oleh Rahim di daerah Sungai Andai dekat ATM BRI;
- Bahwa Terdakwa mengantar Rahim menggunakan sepeda motor dan menunggu di pinggir jalan ketika Rahim masuk ke dalam gang mengambil barang.
- Bahwa sebelum berangkat, Rahim sudah mengatakan bahwa yang akan diambil adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa bersedia menemani Rahim karena dijanjikan upah sebesar Rp200.000, namun belum diterima karena keduanya sudah lebih dahulu ditangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perjalanan Rahim meminjam telepon genggam milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang mengenai lokasi pengambilan sabu.
- Bahwa terdapat foto lokasi (ranjauan) yang masuk ke telepon genggam milik Terdakwa ketika dipinjam Rahim.
- Bahwa setelah Rahim mengambil sabu, mereka pergi meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor dan di depan Hexagon, Rahim turun dari sepeda motor karena hendak naik ojek, kemudian petugas menangkap Rahim.
- Bahwa Terdakwa lalu melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Sungai Lulut.
- Bahwa sekitar satu minggu sebelumnya Terdakwa menemani Rahim mengambil sabu dan memperoleh imbalan Rp100.000;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjadi perantara pembelian sabu bagi orang lain sekitar empat bulan sebelum ditangkap dengan upah yang biasa diterima antara Rp50.000 sampai Rp100.000.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan barang yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Berat Bersih 24,61 Gram (dua puluh empat koma enam satu);
2. 1 (satu) Kotak Sabu “GIV Hijab” warna hijau;
3. 1 (satu) Buah Handphone Realme Warna Hitam (nomor Imei 1: 864990072089573 Dan Nomor Imei 2 : 864990072089565);
4. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warma Hitam (nomor Imei 1 : 869050035365357 Dan Nomor Imei 2 : 869050035365340)
6. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Pcx Warna Hitam No Pol Da 5826 Aq (no Mesin KF71E1479826 Dan No. Rangka MH1KF7118PK79803)

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 0071/NNF/2026 tertanggal 03 Februari 2026 dan Berita Acara Perhitungan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 25 Januari 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dari anggota Unit I Satresnarkoba Polresta Banjarmasin bersama rekan telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rahim ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026 sekitar pukul 16.15 WITA di Jalan Veteran, tepatnya di depan Hexagon, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa Winda ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di jembatan Sungai Lulut, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Rahim, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,61 gram, 1 (satu) buah kotak sabun merek GIV Hijab warna hijau, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Winda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DA 5826 AQ dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam.
- Bahwa oleh Terdakwa Rahim, sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang bernama Ari yang masih belum tertangkap dengan cara diranjau atau diletakkan di bawah gapura sebuah gang di Jalan Lingkar Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur. Terdakwa Rahim mengaku hanya diperintahkan untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Winda, menemani dan membantu Rahim saat mengambil sabu tersebut. Selain itu, Winda meminjamkan telepon genggam miliknya kepada Rahim untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00, namun upah tersebut belum sempat diberikan karena Rahim lebih dahulu ditangkap.
- Bahwa Terdakwa Rahim mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ari yang belum tertangkap. bahwa sabu tersebut adalah milik Ari dan dirinya hanya diperintahkan mengambil dan mengantarkannya. Namun sebelum sempat diserahkan kepada penerima, Terdakwa Rahim sudah terlebih dahulu ditangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa Rahim akan menerima upah Rp500.000,00 dari Ari dan Terdakwa Rahim akan memberikan Rp100.000,00 kepada Terdakwa Winda sebagai upah karena telah menemani Terdakwa Rahim.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan terkait narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 0071/NNF/2026 tertanggal 03 Februari 2026 dengan KESIMPULAN: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0091/2026/ NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. INTERPRETASI HASIL: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia p orang;

2. Tanp a hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;**

3. Perco baan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan **Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm)** dan **Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm)** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Rahim telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 25 Januari 2026

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekitar pukul 16.15 WITA di Jalan Veteran, tepatnya di depan Hexagon, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan Terdakwa Winda telah ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 16.25 WITA di Jalan Veteran Km. 6, tepatnya di jembatan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Rahim, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 24,61 gram, 1 (satu) buah kotak sabun merek GIV Hijab warna hijau, 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hitam dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Winda, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi DA 5826 AQ dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahim memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ari yang belum tertangkap. Bahwa sabu tersebut adalah milik Ari dan dirinya hanya diperintahkan mengambil dan mengantarkannya. Namun sebelum sempat diserahkan kepada penerima, Rahim sudah terlebih dahulu ditangkap.. Bahwa Terdakwa Winda, menemani dan membantu Rahim saat mengambil sabu tersebut. Selain itu, Winda meminjamkan telepon genggam miliknya kepada Rahim untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00, namun upah tersebut belum sempat diberikan karena Rahim lebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB: 0071/NNF/2026 tertanggal 03 Februari 2026 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0091/2026/ NF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan terkait narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Ad.3. **Percobaan atau Permufakatan jahat**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo* menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Rahim memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ari yang belum tertangkap. Bahwa sabu tersebut adalah milik Ari dan dirinya hanya diperintahkan mengambil dan mengantarkannya. Bahwa Terdakwa akan menerima upah Rp500.000,00 dari Ari dan Terdakwa akan memberikan Rp100.000,00 kepada Winda sebagai upah karena telah menemani Terdakwa, namun sebelum sempat diserahkan kepada penerima, Rahim sudah terlebih dahulu ditangkap.. Bahwa Terdakwa Winda, menemani dan membantu Rahim saat mengambil sabu tersebut. Selain itu, Winda meminjamkan telepon genggam miliknya kepada Rahim untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika dan dijanjikan upah sebesar Rp200.000,00, namun upah tersebut belum sempat diberikan karena Rahim lebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah sepakat untuk mengambil atau menerima narkotika jenis sabu milik Ari dengan mendapat imbalan berupa uang yang sudah merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan tindak pidana narkotika sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan, selain itu terhadap pidana denda yang bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa patut pula dijatuhkan pidana denda yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP, kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut, dimana untuk waktu pelaksanaannya mengacu pada penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih 24,61 (dua puluh empat koma enam satu) gram;
- 1 (satu) kotak sabun "GIV Hijab" warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Realme Warna Hitam (nomor Imei 1: 864990072089573 Dan Nomor Imei 2 : 864990072089565)
- 1 (satu) buah Jaket warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warma hitam (nomor Imei 1 : 869050035365357 Dan Nomor Imei 2 : 869050035365340)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Pcx Warna Hitam No Pol DA 5826 AQ dengan No. Mesin KF71E1479826 dan No. Rangka MH1KF7118PK79803), meskipun digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan kejahatan, namun tidak atas pengetahuan yang berhak, maka patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rahmatullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm)** dan **Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan** I **dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAHIM Als AHIM Bin AHMAD (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana kepada **Terdakwa II WINDA AFRIANI Als WINDA Binti SYAHRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

4. Menetapkan dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan Para Terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan tersebut, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **190 (seratus sembilan puluh) hari**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu berat bersih 24,61 (dua puluh empat koma enam satu) gram;
- 1 (satu) kotak sabun "GIV Hijab" warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone Realme Warna Hitam (nomor Imei 1: 864990072089573 dan Nomor Imei 2 : 864990072089565)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warma hitam (nomor Imei 1 : 869050035365357 dan Nomor Imei 2 : 869050035365340)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Pcx Warna Hitam No Pol DA 5826 AQ dengan No. Mesin KF71E1479826 dan No. Rangka MH1KF7118PK79803)

Dikembalikan kepada Saksi Rahmatullah;

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Depa Indah, S.H., M.H., dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syamsul Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Depa Indah, S.H., M.H. Ariyas Dedy, S.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)